



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Sofia Rotunno

Presidente

dott. Francesca Romana Salvadori

Consigliere

dott. Gabriele Sordi

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 51618 del ruolo degli affari civili
contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.22, vertente

tra

Parte_1 nata a Roma il 16.8.1952, C.F. *C.F._1* ,
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gervasi con studio in Roma al Corso
D'Italia,102 presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

appellante

e

CP_1 , nata a Roma il 17/11/1936 ed ivi residente, C.F. *C.F._2*
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Nunziata Monello Del Foro di Roma e
dall'avv. Monica Taddei del Foro di Velletri, congiuntamente e disgiuntamente tra
loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nunziata Monello in
Roma, via Taro 56, giusta procura in atti, deceduta il 20.12.21;

appellata

E

Controparte_2 , nata a Roma il 4 ottobre 1955, c.f. *C.F._3*
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Nunziata Monello del Foro di Roma e
dall'avv. Monica Taddei del Foro di Velletri, congiuntamente e disgiuntamente tra
loro, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
del suddetto avv. Nunziata Monello;

appellata

Controparte_3 (c.f. *P.IVA_1*) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ciro il Grande, 21;

convenuto contumace

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 67/2020 del Tribunale di Roma
pubblicata il 27/8/2020.

Conclusioni

Parte_1 : «- Dichiarare la nullità della sentenza oggi impugnata per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente - Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra *Pt_1* [...] a ricevere una quota del 70% della pensione di reversibilità, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, tenendo conto oltre che della durata dei due matrimoni, del periodo di convivenza more uxorio precedente al secondo matrimonio, delle rispettive condizioni economiche delle aventi diritto e di ogni altro criterio idoneo a consentire alla sig.ra *Parte_1* di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; - Rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra *CP_1* per le motivazioni di cui in premessa. Condannare la sig.ra *CP_1* al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria: Chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze già proposte nel giudizio di primo grado: (...) Chiede ordinarsi alla sig.ra *CP_1* il deposito dell'atto di vendita dell'immobile di cui la stessa era proprietaria al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla sig.ra *CP_1* in quanto i capitoli di prova sono inammissibili atteso che in ciascuno di essi il fatto che si intende provare non è collocato univocamente nel tempo e nello spazio (Cass. 9547/2009; Cass. 20997/2011) ed inoltre, valutativi e volti ad ottenere dal teste una interpretazione soggettiva ».

CP_1 : « In Via Principale : - Confermare la sentenza di 1° grado in questa sede impugnata in ogni sua statuizione. In via Subordinata : - accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 co. III l. 898/1970 in capo alla sig.ra *CP_1* e per l'effetto attribuire alla stessa una quota della pensione di reversibilità del dott. *Persona_1* pari al 70% o la diversa quota , maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso in misura non inferiore ad €900,00, somma che la sig.ra *CP_1* percepiva mensilmente a titolo di assegno divorzile, disponendo che l'*CP_1* versi mensilmente la somma corrispondente a tale quota, in favore della signora *CP_1* con decorrenza dal 24.07.2016, data del decesso del dott. *Per_1* oltre interessi come per legge. In via subordinata istruttoria : - ammettere la prova orale offerta dalla sig.ra *CP_1* ed articolata nel ricorso introduttivo di 1° grado con i testi ivi indicati, che quivi deve intendersi integralmente trascritta. La sig.ra *CP_1* si oppone all'ammissione della prova documentale offerta dalla sig.ra *Pt_1* in

quanto inammissibile perché generica e comunque ininfluyente ai fini del decidere».

Controparte_2 : «Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia, accertato che la sig.ra *Controparte_2*, nata a Roma il 4 ottobre 1955, c.f. *CodiceFiscale_3* ha rinunciato in data 8 settembre 2020 all'eredità della defunta madre sig.ra *CP_1* Voglia estrometterla dal presente giudizio».

Con ricorso presentato in data 12.4.2018 la sig.ra *CP_1*, ex coniuge del defunto sig. *Persona_2* e titolare di assegno divorzile originariamente pari ad euro 700,00 – come determinato con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 3.3.2004 - si è rivolta al medesimo Tribunale chiedendo che le fosse attribuita la quota spettante per legge della pensione di reversibilità del coniuge divorziato erogata dall' *CP_3* per l'ammontare stimato nel 70% del suo totale, in ogni caso per importo nominale pari ad almeno € 900, ella avendo da ultimo ricevuto dal *de cuius* la pressoché corrispondente somma, per come attualizzata, di € 898,15.

Si è costituita in giudizio la seconda moglie del sig. *Per_2* la sig.ra *Parte_1*, per chiedere il rigetto della domanda avversa reclamando il suo diritto a percepire per l'intero importo detto emolumento, ovvero nella misura pari al suo 70%.

Costituitosi in giudizio, l' *CP_3* si rimetteva alla decisione del Tribunale in ordine alla quantificazione della da pagare alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo successivo al passaggio in giudicato della sentenza; in via subordinata, nell'ipotesi in cui l' *CP_3* fosse stato ritenuto obbligato anche per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, chiedeva la condanna della resistente principale, coniuge superstite, alla restituzione di quanto dalla stessa ricevuto e dichiarato dall'adito Tribunale spettante alla ricorrente.

Con sentenza n. 67/2020 resa il 27/8/2020 il Tribunale ha determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante a *CP_1* nella misura del 60% della pensioni di reversibilità a decorrere dal mese successivo alla data dell'intervenuto decesso, e per il residuo suo 40% a favore della sig.ra *Pt_1* dichiarando compensate fra le parti le spese di lite.

Con ricorso depositato il 30.9.2020 ha interposto appello la sig.ra *Pt_1* lamentando l'iniquità della valutazione operata in tal modo dal primo giudicante il quale aveva emesso la sua pronuncia senza aver preventivamente consentito ad esse parti di precisare le conclusioni, non aveva tenuto nella dovuta considerazione la durata della sua lunga convivenza prematrimoniale con il *de cuius* durata circa

tedici anni mentre la convivenza con il medesimo della sig.ra **CP_1** era durata, dalla celebrazione del matrimonio all'omologa delle condizioni della loro separazione, solo otto anni, il fatto che la sig.ra **CP_1** in sede di divorzio aveva affermato di aver percepito nell'anno 2000 reddito pari a £ 43.323.000 sicché appariva inverosimile che oggi la stessa percepisce solo la dichiarata pensione di € 415,00 mensili, che la controparte non aveva riferito quanto aveva ricavato dalla vendita della sua casa della quale era titolare all'epoca del divorzio, mentre essa appellante era priva di redditi ed aveva provveduto ad accudire il marito negli ultimi anni della sua vita, terminata all'età di ottantotto anni. Concludeva, dunque, nei termini sopra riportati.

Costituitasi in giudizio, la sig.ra **CP_1** chiedeva il rigetto dell'impugnazione, replicando che: non poteva ravvisarsi alcun motivi di nullità della sentenza in quanto il rito si era correttamente celebrato nella forma camerale; ella aveva convissuto con il sig. **Per_2** ben prima del matrimonio, fin dall' anno 1972, mentre la sig.ra **Pt_1** non aveva effettivamente dimostrato di aver convissuto con il medesimo; che ella aveva venduto la sua casa nel lontano anno 2008; che occorreva dar prevalenza al criterio di legge della durata dei rispettivi matrimoni; che, per l'età e l'invalidità, ella aveva cessato di percepire il reddito dichiarato all'epoca della celebrazione del giudizio di divorzio, oggi percependo solo € 415,00 di pensione; la controparte in realtà svolgeva l'attività di criminologa come risultava dalla sua partecipazione a convegni.

L' **CP_3**, regolarmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace.

In considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19 la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 221 co. 4° del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 21.4.2022 con il deposito di ulteriori note cui ha autorizzato le rispettive difese.

Con ordinanza del 30.4.22 questa Corte, preso atto della dichiarazione dell'intervenuto decesso in data 20.12.21 della convenuta sig.ra **CP_1** fatta dal suo difensore con le note depositate il 15.4.2022, visti gli artt 359 e 300 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo, di seguito riassunto dalla ricorrente.

Si costituiva in giudizio l'erede sig.ra **Controparte_2** la quale contestava tale sua qualità allegando di aver, in data 8 settembre 2022, unitamente al proprio fratello, sig.

Controparte_4 - entrambi chiamati all'eredità della propria madre sig.ra **CP_1**

CP_1 - con atto a rogito del Notaio Persona_3 di Roma, Rep 93382 Atto 30075, rinunciato “puramente e semplicemente e con ogni conseguente effetto, all’eredità della propria madre CP_1, nata a Roma il 17 novembre 1936, codice fiscale CodiceFiscale_4 e deceduta in data 20 dicembre 2021 a Roma”. Pertanto chiedeva di esser estromessa dal giudizio.

Con l’ordinanza del 22.3.23 la Corte dichiarava il difetto di legittimazione passiva di entrambi i fratelli CP_2 e rinviava la causa all’udienza del 12.10.23 disponendo che la parte appellante provvedesse alla notifica del ricorso ai singoli effettivi ulteriori eredi da rintracciarsi ai sensi degli artt 572, 586 c.c..

La trattazione di detta udienza di rinvio era “cartolarizzata” dalla Presidente della Sezione ai sensi dell’art 127 ter c.p.c..

Stante il mancato deposito delle note da parte della parte appellante e, dunque, la mancata sua comparizione a detta udienza del 12.10.23, si rinviava, sempre per la comparizione delle parti, all’udienza del 14.12.23 ore 9,30.

L’ordinanza veniva regolarmente notificata a tutte le parti costituite e la Presidente della Sezione, con suo decreto del giorno 8.11.23, “cartolarizzava” la trattazione anche dell’udienza del 14.12.23.

Nessuna parte, di nuovo, depositava note per la stessa;

* * *

La soppressione del consigliere istruttore e l’introduzione del principio di collegialità nel giudizio d’appello, comportano che l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’estinzione del processo d’appello devono essere dichiarate con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).

L’estinzione deve essere dichiarata con sentenza, quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimento adottato dal giudice collegiale, non soggetto a reclamo e dunque idoneo a definire il processo (cfr. Cass. n. 20631 del 07/10/2011; conforme Cass. n. 17522/2015), mentre la pronuncia conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo nella diversa ipotesi in cui sia emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

Stante quanto sopra illustrato, pertanto, ai sensi degli artt 309 e 181 c.p.c. è dichiarata l’estinzione del processo ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.

Spese di lite compensate fra le parti ai sensi dell’art 310 u.c. c.p.c..

In simile ipotesi di estinzione del giudizio non trova applicazione l' art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass n. 23175/15).

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando,
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dichiara per intero compensate le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Roma il 14.12.2023.

Il Consigliere estensore
Gabriele Sordi

Il Presidente
Sofia Rotunno